

SISPENAS: Sistema de Consulta sobre Crimes, Penas e Alternativas à Prisão

Maíra Rocha Machado¹

Marta Rodriguez de Assis Machado²

(Coordenadoras)

Sumário: 1. Introdução - 2. Diagnóstico: inacessibilidade do sistema de penas e alternativas - 3. A concepção do SISPENAS - 4. Observações metodológicas - 5. Características e observações técnicas sobre o SISPENAS - 6. A guisa de ilustração: resultados de consultas.

1. Introdução

Este é um relatório final de pesquisa atípico. O resultado desta pesquisa não é em si um produto simplesmente teórico e não é passível de ser retratado sob a forma textual. O verdadeiro produto desta pesquisa é um *software*, a ser implantado no *site* ou *intranet* do Ministério da Justiça. Trata-se de uma ferramenta dinâmica de produção de conhecimento que servirá ao teórico, ao formulador de políticas públicas e a todos aqueles que querem tomar parte do debate público sobre as reformas do sistema penal.

O processo de construção dessa ferramenta exigiu pesquisa em fontes legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais e um esforço intelectual voltado à concepção de uma forma

¹ Professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV), doutora em Direito pela Universidade de São Paulo.

² Professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV), pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Cebrap, mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo.

Integraram a equipe de pesquisa:

Fabio Andrade - Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e especialista em sistemas de informação.

Priscilla Soares de Oliveira - Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e graduanda em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo.

Yuri Luz - Graduando em Direito pela Universidade de São Paulo.

peculiar de sistematização e organização das informações contidas nessas fontes. Esse conhecimento resultou no desenho do sistema e na constituição de um banco de dados dos crimes previstos na legislação penal brasileira, suas respectivas penas e as alternativas à pena de prisão existentes.

Nesse sentido, este texto tem por objetivo explicitar o caminho percorrido pela equipe de pesquisa na realização do projeto e trazer informações sobre o sistema construído. Fornecerá nosso diagnóstico sobre o déficit de informações públicas sobre o sistema penal brasileiro, os princípios e objetivos que guiaram a construção do sistema, informações técnicas sobre ele, bem como as decisões metodológicas adotadas na construção do banco de dados. Por fim, apresentaremos alguns exemplos das informações que podem ser extraídas do SISPENAS.

2. Diagnóstico: inacessibilidade do sistema de penas e alternativas

O diagnóstico que estava à base do edital de pesquisa voltado a esta área temática é o de que a legislação brasileira, e particularmente a legislação penal, tornou-se tão complexa que conhecer o direito positivo não é uma tarefa fácil. E esse desconhecimento prejudica, por óbvio, a elaboração de políticas públicas. Nesse ambiente, sucessivas mudanças legislativas aumentam a complexidade dos arranjos normativos e suas conseqüências são difíceis de serem previstas antes de sua entrada em vigor. Em suma, tal déficit de informação dificulta em muito a conformação de programas legislativos consistentes e em harmonia com o conjunto do ordenamento jurídico.

No campo penal, obstáculo significativo à formulação de políticas públicas era a dificuldade de visualização do quadro geral das penas efetivamente aplicáveis às condutas consideradas ilícitas – foco do edital que ensejou este projeto. A idéia de sistematizar essas informações remete à possibilidade de visualizar o quadro geral de penas aplicáveis como um conjunto de regras interdependentes. Isso significa que a pena estabelecida pelo legislador para cada uma das condutas incriminadas deve guardar relação com as inúmeras normas direcionadas a conceder benefícios, a substituir penas, a permitir a saída antecipada da prisão ou a suspensão da pena, entre várias outras possibilidades existentes em nosso ordenamento. E essa relação deve ser tornada acessível.

Atualmente, estes dois conjuntos – as normas de sanção acopladas às normas de conduta, de um lado e, de outro, as normas sobre procedimentos e benefícios – praticamente não se comunicam. Ou melhor, se e quando se comunicam, isso se dá apenas após um grande esforço por parte do intérprete. E o que é pior: modificam-se

simultaneamente sem que haja verificação prévia sobre o impacto que exercem mutuamente.

Isso quer dizer que quando são propostas mudanças pontuais nas penas cominadas para determinados crimes não se sabe facilmente que tipo de consequência isso vai ter no que diz respeito aos benefícios que deixarão ou passarão a ser passíveis de aplicação a esse crime.

Da mesma forma, ao criar um benefício ou ao modificar os requisitos de sua aplicação, o legislador não conta com a informação sobre quais crimes passarão a ser suscetíveis a esse benefício. Por exemplo, a definição de crimes de menor potencial ofensivo mudou com a lei n.º 11.313 de 2006: antes englobava aqueles cuja pena mínima era de um ano e passou a englobar aqueles com pena mínima não superior a dois anos. Quais crimes passaram a ser suscetíveis a esse benefício? À época da elaboração da lei, esse novo conjunto de crimes não era passível de ser visualizado.

A falta de articulação entre penas e suas alternativas constitui não só um obstáculo à formulação de políticas públicas na área penal, mas impede a realização de pesquisas empíricas sobre a utilização de determinadas penas, a escala de gravidade – ou a idéia de proporcionalidade – entre determinados grupos de delitos, o alcance de modificações sobre as possibilidades de substituição da pena privativa de liberdade, entre outros. Enfim, a ausência deste quadro geral das penas aplicáveis no Brasil impede que operadores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas tenham acesso a uma descrição adequada do sistema jurídico-penal brasileiro e possam identificar seus gargalos, incongruências e aporias.

O SISPENAS busca justamente sistematizar as informações sobre o direito positivo brasileiro a fim de tornar as relações entre esses dois conjuntos – tipos penais e benefícios – mais claras e acessíveis. Busca também favorecer a formulação de alterações legislativas que contribuam a restabelecer a própria organicidade e sistematicidade do ordenamento.

3. A concepção do SISPENAS

Em razão de tal déficit de informação, este projeto teve como objetivos sistematizar os dados referentes ao conjunto das penas previstas no sistema jurídico brasileiro, bem como suas regras de aplicação e execução e desenvolver uma ferramenta que atendesse a um duplo fim: de um lado, permitir cruzar as informações sobre crimes, penas e benefícios já positivados em nosso sistema e torná-las de fácil consulta e visualização; de outro, possibilitar a realização de simulações simples diante de propostas de alteração legislativa.

Mais especificamente, este projeto teve por objetivo, em primeiro lugar, tornar acessíveis as informações que se poderiam obter a partir do cruzamento entre os dois conjuntos de normas vigentes – conjunto de crimes e cominações de pena e conjunto de alternativas e benefícios. Em segundo lugar, tornar possível visualizar como se comportariam estas relações diante de uma proposta de alteração legislativa em um tipo penal (por exemplo, aumento de pena) ou na regra constitutiva de uma alternativa (por exemplo, aumento do limite máximo de pena para concessão de suspensão condicional do processo).

Como as operações entre esses dois conjuntos de normas são complexas e sobretudo dinâmicas, optou-se por trabalhar com uma ferramenta também dinâmica, que não se tornasse obsoleta a cada modificação no conteúdo desses conjuntos. Acima de tudo, a realização de simulações demandava que se tratasse de uma ferramenta maleável e aberta, que permitisse a inclusão de hipóteses até então inexistentes na legislação vigente. Por essa razão, ao invés de construir sistematizações estáticas, optamos pela construção de um *software*. Para tanto, a equipe jurídica trabalhou conjuntamente com um consultor em tecnologia da informação e uma equipe de profissionais especializados³.

É importante ainda notar que a forma como o SISPENAS foi construído permitiu um terceiro tipo de pesquisa, adicional aos objetivos iniciais do projeto: a pesquisa sobre as características dos tipos penais ou as características dos benefícios. Ou seja, conforme explicamos com mais detalhes adiante, o SISPENAS permite que uma série de informações sobre o conjunto de tipos e o conjunto de benefícios possa ser extraída, utilizando-se como filtros tanto os critérios utilizados para o próprio cadastro dos tipos ou benefícios, como a busca por palavras.

A atividade da equipe jurídica na construção do SISPENAS se desenvolveu em duas frentes: (i) construção do banco de dados e (ii) definição do desenho do sistema, isto é, na definição do tipo de operação que ele realiza, do tipo de resultado que é possível obter a partir dele, da forma de apresentação e organização dos dados. Descrevemos, abaixo, o resultado desses dois processos.

3.1. A construção do banco de dados

O sistema está associado a um banco de dados já alimentado com tipos penais, benefícios (definidos abaixo, item 3.1.2) e critérios (relacionados aos benefícios, definidos legalmente e cadastrados no sistema).

³ A empresa Dextra Sistemas.

Tal conteúdo, como dissemos, é dinâmico, ou seja, o banco de dados poderá futuramente ser alimentado com novos tipos, novos benefícios e novos critérios. Esclarecemos abaixo o processo de criação de tipos, benefícios e critérios.

A construção do banco de dados tal como configurado atualmente demandou uma série de decisões relativas à forma de organização e sistematização dos dados, que passamos a esclarecer abaixo. Tais decisões metodológicas deverão guiar também o processo futuro de inclusão de novos dados.

3.1.1 Definição de "tipo" e os critérios para alimentar o banco de dados de tipos

Para fins da pesquisa consideramos um "tipo" a unidade composta pela conduta e pelas circunstâncias capazes de gerar uma cominação de pena própria. Isto é, o(s) verbo(s) que descreve(m) a(s) ação(ões) ou a(s) omissão(ões); acrescido(s) de circunstâncias que caracterizam essa conduta de forma relevante (forma culposa ou dolosa; forma simples, qualificada ou privilegiada etc), além das causas de aumento e/ou diminuição com *quantum* numérico definido, eis que definem novos intervalos de pena. Desse modo, um mesmo artigo de lei poderá ser desmembrado em várias unidades. Ex. Homicídio Simples (art. 121, caput); Homicídio Privilegiado (art. 121, § 1º); Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º); Homicídio Qualificado pela tortura (art. 121, § 2º, III, 5ª fig); Homicídio Doloso com aumento de pena de 1/3 (contra menor ou idoso) (art. 121, §4º, 2ª parte); Homicídio Culposos (art. 121, § 3º); Homicídio Culposos com aumento de pena de 1/3 (art. 121, §4º, 1ª parte); Homicídio Culposos com perdão judicial (art. 121, §5º)

O banco de dados de tipos é composto atualmente de tipos extraídos do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940 e suas alterações) e de trinta e sete leis penais especiais, cobrindo quase a totalidade do ordenamento jurídico penal brasileiro⁴:

- Lei 11.343/2006;
- Lei 11.105/2005;
- Lei 11.101/2005;
- Lei 10.826/2003;
- Lei 10.741/2003;
- Lei 9.613/1998;

⁴ Ao alimentar o sistema com dados extraídos das leis especiais mencionadas, acreditamos ter coberto a legislação especial em matéria penal, ressaltando eventuais ausências de tipos esparsos e deslocados e leis pouco utilizadas ou mencionadas em meios penais. Esses casos, porém, se identificados, poderão tranquilamente ser incluídos no banco de dados.

- Lei 9609/1998;
- Lei 9605/1998;
- Lei 9504/1997;
- Lei 9503/1997;
- Lei 9472/1997;
- Lei 9455/1997;
- Lei 9434/1997;
- Lei 9279/1996;
- Lei 9029/1995;
- Lei 8666/1993;
- Lei 8429/1992;
- Lei 8245/1991;
- Lei 8176/1991;
- Lei 8137/1990;
- Lei 8078/1990;
- Lei 8069/1990;
- Lei 7716/1989;
- Lei 7492/1986;
- Lei 7170/1983;
- Lei 6001/1973;
- Lei 4737/1965;
- Lei 4729/1965;
- Lei 4595/1964;
- Lei 4591/1964;
- Lei 4117/1962;
- Lei 2889/1956;
- Lei 2252/1954;

- Lei 1579/1952;
- Lei 1521/1951;
- Dec.Lei 6259/1944;
- Dec.Lei 3688/1941;

Cada unidade denominada "tipo" gera um registro no banco de dados. Cada tipo é descrito segundo os critérios seguintes:

- Artigo (número, inciso, parágrafo etc.);
- Nome (identificação única do tipo, cf. item 4.8 infra);
- Lei e ano de localização;
- Lei e ano da redação atual;;
- Lei e ano de criação;
- Título (quando houver);
- Capítulo (quando houver);
- Tipo de prisão (reclusão, detenção, prisão simples);
- Tempo mínimo de prisão (preenchido em dias, segundo a regra 1 mês=30 dias e 1 ano=12 meses=360 dias);
- Tempo máximo de prisão (idem);
- Possibilidade de cominação de multa (a ser preenchido com os conectores "E", "E/OU", "OU");
- Crime hediondo (Sim/Não - respondemos sim a esse critério também para os casos de conduta equiparada, já que recebem o mesmo tratamento legal);
- Contravenção penal (Sim/Não);
- Previsão legal de "violência" (respondemos sim a esse critério apenas quando a violência é expressamente prevista no tipo. Quando a violência na prática da ação não é requisito para a consumação do tipo, ela se torna critério a ser verificado em concreto, caso a caso);
- Previsão legal de "grave ameaça" (respondemos sim a esse critério apenas quando a grave ameaça é expressamente prevista no tipo. Quando a grave ameaça na prática da ação não é requisito para a

consumação do tipo, ela se torna critério a ser verificado em concreto, caso a caso);

- Tipo subjetivo (culposo/doloso);
- Existência de vedação específica (ver item 4.12, infra).

Além dessas informações gerais, a construção do banco de dados envolveu uma série de decisões relativas ao desenvolvimento de critérios de classificação e cadastro dos tipos e unificação terminológica das informações do banco de dados.

Em alguns casos, a decisão sobre os critérios a serem utilizados pelo SISPENAS foi precedida de levantamento doutrinário e jurisprudencial extenso, a fim de que o sistema estivesse o mais próximo possível das práticas de aplicação pelo judiciário.

As decisões tomadas pela equipe de pesquisa durante a construção do banco de dados estão descritas no item 4, infra e registradas no próprio sistema nos campos "observações metodológicas" que acompanham as telas de descrição de tipos, benefícios e critérios..

3.1.2. Definição dos benefícios e sistematização das regras dos benefícios

Embora inicialmente o edital se referisse apenas a “alternativas à pena”, decidimos ampliar o objeto da plataforma digital, a fim de incluir outros mecanismos existentes na nossa legislação que configuram alternativas tanto à pena como ao processo penal tradicional.

São objeto da plataforma digital os seguintes institutos jurídicos, que compreenderemos sob a denominação geral de “benefício”:

- Composição civil dos danos;
- Transação penal;
- Suspensão condicional do processo;
- Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e/ou por pena de multa;
- Suspensão condicional da pena por 2 a 4 anos;
- Suspensão condicional da pena por 4 a 6 anos;
- Limite de cumprimento de pena (30 anos);

- Livramento condicional (com tempo de cumprimento mínimo de 1/3. ½ ou 2/3).

A estrutura e as regras de aplicação de cada um desses institutos foram analisadas, sistematizadas e “traduzidas” para regras lógicas que permitissem sua incorporação à plataforma digital. Entendemos por “regras de aplicação” o conjunto de critérios e suas relações entre si, que interferem na possibilidade de aplicação dos benefícios.

Embora alguns desses benefícios trabalhem com critérios que dependem do caso e do momento de aplicação da lei pelo juiz, fizemos distinção entre critérios *passíveis* de serem trabalhados “em abstrato”, ou seja, que permitem, independentemente do caso concreto, visualizar ao menos as *possibilidades* de aplicação dos benefícios; e critérios que dependem intrinsecamente do caso concreto (por ex. ser o autor reincidente). Os critérios de primeiro tipo são os que permitiram a construção da plataforma como um instrumento de análise e compreensão geral do sistema. Por essa razão, estes são os critérios operativos da plataforma.

Os critérios de segundo tipo estão presentes na plataforma digital, na forma de indicações. Ou seja, sempre que o usuário pretender visualizar as possibilidades de aplicação de um determinado benefício, os critérios do primeiro tipo (“em abstrato”) mencionados acima serão acionados para “filtrar” o campo de aplicação do benefício e os critérios “em concreto” aparecerão indicados no resultado, no campo “Critérios não-generalizáveis”, como fatores que ainda condicionarão a aplicação concreta do benefício ao caso (são critérios meramente descritivos e não operativos para o SISPENAS).

São critérios do primeiro tipo: (i) pena mínima; (ii) pena máxima; (iii) tipo de prisão; (iv) possibilidade de cominação de multa; (v) previsão legal de “violência”; (vi) previsão legal de “grave ameaça”; (vii) crime hediondo; (viii) forma do crime quanto ao elemento subjetivo; (ix) existência de vedação específica.

Esses critérios aos quais se associam os tipos foram escolhidos dada a configuração atual do sistema. Ou seja, são esses os critérios que importam atualmente para a construção de regras de benefícios. Nada impede, entretanto, que seja inserido no sistema um novo benefício, que articule critérios diferentes desses. Se isso acontecer, é possível adaptar o sistema a esse novo dado: cria-se um novo critério, devendo-se proceder à classificação dos tipos cadastrados, segundo esse novo critério.

No item 4.10, *infra*, esclarecemos as regras metodológicas para a criação de benefícios.

3.2. Características do SISPENAS

3.2.1. Categorias

Como esclarecemos acima, o sistema trabalha com as seguintes categorias: (i) “tipos”; (ii) “critérios”; (iii) “benefícios”; e (iv) “regras de aplicação de benefícios” (conjuntos de critérios).

3.2.2. Cadastro de informações

O usuário deverá cadastrar os tipos informando além das características gerais (artigo, nome, lei de localização, ano da lei de localização, lei de criação, texto legal, etc), quais os critérios associados (pena mínima e máxima, doloso/culposo etc.).

O usuário deverá cadastrar os benefícios informando, além de suas características gerais (artigo, nome, lei de localização, ano da lei de localização, lei de criação, texto legal, etc.), qual a regra de aplicação. A regra de aplicação (que funciona como filtro) será composta por critérios e operadores lógicos (E, OU, parênteses). O usuário deverá cadastrar quais critérios serão utilizados na composição dessas regras de aplicação e qual a relação entre eles.

3.2.3. Possibilidades de consulta

O SISPENAS realiza dois tipos de operações de consulta: consultas internas ao conjunto de tipos e benefícios e consultas cruzadas *entre* conjunto de tipos e conjunto de benefícios.

a) Consultas internas aos conjuntos de tipos e benefícios

O SISPENAS permite que sejam realizadas buscas sobre características dos tipos penais cadastrados, por um duplo sistema: busca por meio das categorias e critérios de classificação do tipo e busca por palavras.

Os campos e critérios utilizados para cadastrar os tipos servem também de filtros, permitindo que, para um dado campo ou critério, seja possível filtrar quais tipos estão a ele associados. Como se verá ao final deste texto, é possível identificar e listar todos os crimes cuja lei de criação seja de um determinado período; todos os crimes culposos da nossa legislação; todos os crimes apenados com detenção etc.

Ainda no que diz respeito às consultas internas ao sistema de tipos, é possível também realizar buscas por palavras nos campos principais. Podemos, por exemplo, filtrar todos os tipos que contenham a palavra-chave "patrimônio"; ou a palavra-chave "arma".

A busca por palavras deve ser feita pela palavra exata (com acento) ou pelo radical, o que significa que colocando no campo, por exemplo, o radical "violen", o sistema filtra todos os tipos que contiverem as palavras violento, violência, violentamente etc.

As buscas internas também são possíveis no conjunto de benefícios.

b) Consultas cruzadas que relacionam tipos e benefícios

As operações cruzadas são o cerne do sistema, pois elas permitem justamente que sejam extraídas informações sobre o campo de aplicação dos benefícios, permitindo também projeções a partir de projetos de leis que impliquem em alterações no conjunto de tipos ou no conjunto de benefícios.

As operações cruzadas são de dois tipos:

- Para um dado benefício, verifica quais tipos são potencialmente atingidos.
- Para um dado tipo, verifica quais benefícios podem ser aplicados.

3.2.4. Simulações

O sistema permite para tipos, benefícios e critérios que estes sejam reais ou simulados. Realiza, assim, as operações acima descritas também relacionando unidades de tipos, benefícios ou critérios simulados.

As unidades simuladas podem ser introduzidas no sistema, mas serão assinaladas como "simulados" para serem diferenciados dos tipos e benefícios vigentes.

3.2.5. Telas do SISPENAS

a) Tela inicial

A tela inicial apresenta um menu de acesso às demais telas do sistema, conforme os direitos de acesso dos usuários. Os usuários "administradores" verão o menu com as telas: Usuários, Critérios, Tipos, Benefícios e Filtro. Os usuários "alimentadores" verão as mesmas telas com exceção da tela Usuários. Os usuários simples verão apenas as telas Tipos, Benefícios e Filtro. Vide explicação sobre direitos de acesso no item 3.2.6, infra.

b) Tela de tipos

Apresenta os tipos em forma de lista, com as colunas "lei de localização", "ano da lei de localização", "pena mínima", "pena máxima", "texto legal", "simulação" (sim/não). Os tipos serão ordenados em ordem ascendente ou descendente conforme o usuário "clique" nos títulos de cada coluna.

A partir da tela de tipos, o usuário pode "clique" em um tipo específico e ir para a tela de descrição do tipo, onde encontrará informações mais detalhadas sobre o tipo em questão (ver "tela detalhada de tipo").

A partir da tela de tipos, o usuário poderá, por meio do ícone "Criar", acessar a tela de cadastro de tipos (ver tela de "formulário de tipo").

A tela de tipos possui também um sistema de filtro que permite buscas internas no conjunto de tipos.

c) Tela detalhada de tipo

Essa tela exibe informações detalhadas sobre cada tipo, a partir dos seguintes campos:

- Id (expressa o número de cadastro da unidade para uso interno pelo sistema);
- Artigo;
- Nome;
- Lei de Localização;
- Ano da Lei de Localização;
- Lei da Redação Atual;
- Ano da Lei da Redação Atual;
- Lei de Criação;
- Ano da Lei de Criação;
- Título;
- Capítulo;
- Pena Mínima;
- Pena Máxima;
- Texto Legal;
- Obs. de Aplicação;
- Critérios;
- Simulado (Sim/Não);

- Aprovado (Sim/Não) (indica se a unidade cadastrada no sistema foi aprovada pelo administrador do banco de dados);
- Alterada Aprovação por (indica o usuário que alterou o *status* da aprovação);
- Criado por (indica o usuário que criou o tipo);
- Criado em;
- Alterado por (indica o usuário que alterou por último alguma informação do tipo);
- Última Alteração: (data/hora da última alteração do registro);

Ao fim da tela detalhada de tipo, há as opções “editar”, que leva o usuário à tela de “Formulário do Tipo” e “listar”, que o leva de volta à tela com a lista de tipos (“tela de tipos”).

d) Tela Formulário de tipo

Nesta tela, o usuário cria ou edita o cadastro de um tipo, preenchendo os campos indicados acima com as informações relativas a cada tipo e associando critérios ao tipo. Os critérios que aparecem na tela e que são passíveis de serem associados aos tipos são aqueles que estão cadastrados no sistema e aprovados.

e) Tela de benefícios

Apresenta os benefícios em forma de lista, com as colunas “Nome”, “Lei de Localização”, “Ano da Lei de Localização”, “Texto Legal”, “Descrição Completa”, “Critério Não Generalizável”, “Simulação” (Sim/Não), “Última Atualização”. Os benefícios serão ordenados em ordem ascendente ou descendente conforme o usuário “clique” nos títulos de cada coluna. Esta tela possui também um sistema de filtro que permite buscas internas no conjunto de benefícios.

A partir da tela de benefícios, o usuário pode “clique” em um benefício específico e ir para a tela de descrição do benefício, onde encontrará informações mais detalhadas sobre o benefício selecionado (ver “tela detalhada de benefício”).

A partir da tela de benefícios o usuário poderá, por meio do ícone “Criar”, acessar a tela de cadastro de benefícios (ver tela de “formulário de benefício”).

f) Tela detalhada de benefício

Essa tela exibe informações detalhadas sobre cada benefício, a partir dos seguintes campos:

- Id;
- Nome;
- Lei de Localização;
- Ano da Lei de Localização;
- Lei da Redação Atual;
- Ano da Lei da Redação Atual;
- Lei de Criação;
- Ano da Lei de Criação;
- Texto Legal: Descrição Completa;
- Critério Não Generalizável;
- Notas Metodológicas;
- Consulta (explicita os critérios utilizados para selecionar os tipos em que se aplica);
- Simulado;
- Aprovado;
- Alterada Aprovação por;
- Criado por;
- Alterado por;
- Criado em;
- Última Alteração.

Ao fim da tela detalhada de benefício, há as opções “editar”, que leva o usuário à tela de "Formulário do Benefício" e “listar”, que o leva de volta à tela com a lista de benefícios (“tela de benefícios”).

g) Tela Formulário de Benefício

Nesta tela, o usuário cria ou edita o cadastro de um benefício, preenchendo os campos indicados acima com as informações relativas a cada benefício e criando sua regra de aplicação.

Para criar a regra de aplicação do benefício, o usuário utiliza uma ferramenta de construção da expressão booleana que será usada para identificar os tipos aos quais se aplica o benefício (ver item 4.10 infra).

h) Tela de critérios

Apresenta os critérios de classificação dos tipos em forma de lista, exibindo sua classificação por "nome", "categoria", "descrição", "data da última atualização". Permite que critérios sejam filtrados com base nessas classificações.

A partir dessa tela, o usuário poderá, por meio do ícone "Criar", acessar a tela de cadastro de critérios (ver tela de "formulário de critério").

i) Tela de Formulário de critério

Nesta tela, o usuário cria ou edita o cadastro de um critério, preenchendo os campos indicados acima.

j) Tela de Filtro

Essa é a tela que permite realizar as operações cruzadas entre Tipos e Benefícios. Dessa forma, caso o usuário selecione um benefício, o sistema retornará os tipos em que este incide. De outro lado, caso o usuário selecione um tipo, o sistema retornará os benefícios aplicáveis. O filtro de benefícios aplicáveis a partir de um determinado tipo pode também ser feito a partir da tela detalhada de tipo, que apresenta, ao final, o ícone "Ver benefícios aplicáveis".

No caso da busca por benefícios, o usuário pode refinar a seleção de tipos pelos critérios: Pena Mínima, Pena Máxima, Lei de Localização, Ano da Lei de Localização, Lei da Redação Atual, Ano da Lei da Redação Atual, Lei de Criação, Ano da Lei de Criação, Título, Capítulo e Simulado.

3.2.6. Usuários

O sistema possui um controle de acesso que diferencia os usuários em 3 papéis:

- Administrador: tem acesso integral ao sistema, inclusive ao cadastro de usuários. Pode cadastrar em qualquer tela itens simulados ou não. É responsável por aprovar ou não aprovar os Tipos, Critérios e Benefícios.
- Alimentador: tem acesso a todas as telas, mas não pode editar/excluir Tipos, Critérios, Benefícios já aprovados. Pode também criar Tipos, Critérios, Benefícios, mas não pode aprová-los.
- Usuário: faz simples consulta às telas Tipo, Benefício e Filtro.

4. Observações metodológicas

Como dissemos acima, a construção do banco de dados, ainda que baseada eminentemente na legislação vigente, exigiu da equipe de pesquisa que uma série de decisões fosse tomada para possibilitar a sistematização dos dados e tornar mais clara a forma de exposição do conteúdo. Trata-se de definições acerca da terminologia utilizada pelo sistema e definições relativas aos critérios utilizados para o cadastramento e classificação dos tipos e benefícios. Algumas delas refletem apenas uniformizações de tratamento, mas outras dizem respeito efetivamente a posições dogmáticas diante de leis que permitiam interpretações em sentidos diversos.

Tendo em vista que o objetivo do SISPENAS é fornecer informações capazes de descrever o sistema de penas e benefícios vigente, as decisões metodológicas buscaram se aproximar o máximo possível da realidade da aplicação dessas normas pelo Judiciário. Assim, diante de dúvidas geradas pela legislação, a equipe de pesquisa realizou pesquisa, em primeiro lugar, jurisprudencial e, supletivamente, doutrinária, a fim de identificar o entendimento corrente ou majoritário acerca da interpretação de determinado dispositivo legal. Apenas nos casos em que tais fontes não forneceram respostas às dúvidas da legislação, é que esta equipe tomou decisões baseadas em interpretações razoáveis da norma.

Todas as informações que não decorrem explicitamente da norma são explicitadas, com suas respectivas justificativas, caso a caso, no campo "Notas Metodológicas" dos registros. As informações mais relevantes para o desenho do banco de dados - que são explicitadas abaixo - deverão constar também de uma seção específica do *site* do sistema.

Tendo em vista que todas as decisões estão devidamente documentadas, é possível atualizar o sistema, caso, por exemplo, a orientação majoritária dos Tribunais sobre uma determinada questão mude.

4.1. Pena cadastrada em dias

A fim de permitir o cadastro de penas expressas em frações de meses, compatível com um sistema tecnicamente simples, foi necessário estabelecer que os campos "pena mínima" e "pena máxima" deverão ser preenchidos em dias. Ou seja, o usuário que for cadastrar novos tipos deverá converter a pena normalmente expressa em anos ou meses na lei em dias.

Para os fins do sistema, consideraremos o mês com 30 dias, o ano com 12 meses e, portanto, com 360 dias.

A pena expressa em dias aparece apenas no momento do cadastramento do tipo ou da regra de benefícios. Todas as visualizações posteriores apresentam as penas em anos e meses.

Uma observação sobre essa exigência aparece na própria tela de cadastro, alertando o usuário para esta peculiaridade do sistema, e deverá ser objeto de menção própria na seção "Observações Metodológicas" do *síte* do SISPENAS.

4.2. Sobre a pena de multa

A possibilidade de cominação da pena de multa, além da pena de prisão, é um dos critérios para cadastro de tipos, a ser indicado com a informação acerca dos conectores "e", "e/ou", "ou". Nos poucos casos em que o tipo penal estipula um *quantum* a ser fixado a título de multa, essa informação, por não influenciar no sistema de benefícios, constará do campo "Observação de Aplicação".

4.3. Sobre os dois tipos de margens penais: tipos e margens penais simples e tipos "compostos" (com margens penais "calculadas").

Como explicitamos acima, na formulação do banco de dados, consideramos "tipo" toda descrição de conduta que implique em mudança do intervalo de penas cominado. A partir disso, o nosso conjunto de tipos passou a ser composto por (a) normas de conduta e sanção já determinadas pela lei penal; e (b) normas de conduta e sanção resultantes de combinações feitas pela equipe de pesquisa com as chamadas causas de aumento (majorantes) e causas de diminuição da pena (minorantes).

Ou seja, no primeiro caso, que chamamos de "tipos simples", os intervalos de penas já estão determinados pelo texto legal, tanto nas figuras simples, como nos crimes qualificados e privilegiados. No segundo caso, que chamamos de "tipos mistos", as margens penais foram calculadas pela equipe de pesquisa, ou seja, não estão previstas expressamente nas redações legais, mas surgem da construção de hipóteses, a partir da própria lei, de casos em que haja cominações de pena referentes às chamadas causas de aumento (majorantes) e causas de diminuição da pena (minorantes).

Como se sabe, as causas de aumento (majorantes) e de diminuição de pena (minorantes) não alteram *in abstracto* as margens penais de um crime. Isso porque tais causas, no processo de aplicação da pena, apenas influem na chamada terceira fase, isto é, após a pena em concreto já ter sido estabelecida.

No entanto, como na construção do banco de dados só se pode trabalhar com critérios em abstrato, os casos de tipos com causas de aumento ou diminuição são cadastrados com uma margem em abstrato, calculada mediante a incidência do intervalo de

aumento ou do intervalo de diminuição sobre o intervalo de pena mínima e máxima da modalidade simples. Esse “novo intervalo” resultante é numericamente capaz de abarcar todas as possibilidades em que o cálculo em concreto dos juízes pode incorrer. Ou seja, traça um intervalo de possibilidades, que, entretanto, depende, na prática, do processo concreto de fixação da pena.

Nos casos em que o *quantum* do aumento é variável (por exemplo, de 1/6 a 1/3), optamos por proceder da seguinte forma: a) aplicar o menor aumento (1/6) sobre a pena mínima do *caput*; e b) aplicar o maior aumento (1/3) sobre a pena máxima do *caput*.

Dessa forma, a margem alcançada representa o intervalo entre a menor pena possível e a maior pena possível e, portanto, comporta necessariamente todas as hipóteses de pena que pode vir a ser concretamente fixada pelo juiz.

A mesma lógica foi utilizada com as causas de diminuição, invertendo-se apenas as operações. Assim, para atingir todo o espectro de possibilidades, aplicou-se: a) a maior diminuição (1/3) sobre a pena mínima; e b) a menor diminuição (1/6) sobre a pena máxima.

Se essa construção contém toda a margem de possibilidades, é preciso chamar atenção para o fato de que possivelmente um caso concreto de um crime submetido à mesma causa de aumento/ ou diminuição, com uma cominação de pena em concreto, não possa fazer jus a todo o leque de possibilidades apresentado pelo sistema. Ou seja, no que se refere à busca por benefícios aplicáveis a um determinado tipo, o sistema listará todas as possibilidades de aplicação, que eventualmente podem não se refletir no caso concreto, em razão da pena fixada pelo juiz. Por isso, uma nota metodológica chamando atenção para este fato aparece no SISPENAS acompanhando todos os tipos cujo intervalo de penas resulte do procedimento descrito acima.

Vale notar que esses dois tipos de unidades (simples ou combinadas) podem, ainda, apresentar-se sob a forma de vigentes ou simuladas. Atualmente, o banco de dados é composto apenas por tipos vigentes, pois trabalhamos apenas com normas positivadas e não cadastramos nenhum projeto de lei.

4.4. Causas de diminuição ou aumento genéricas

Para a construção de unidades “tipos” não consideramos causas de diminuição ou aumento gerais. São exemplos de circunstâncias desse tipo: a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior do art. 28, II, § 2º do CP; a dependência de drogas nas mesmas condições, conforme o art. 46 da lei 11.343/2006; a causa de diminuição em decorrência de colaboração do acusado, nos termos do art. 14 da lei 9.807/1999. Considerar essas hipóteses nos obrigaria a fazer com que cada uma delas incidisse sobre todos os tipos cadastrados, o que, em muitos casos, é faticamente incompatível. Por isso, entendemos por

bem manter causas de aumento/diminuição genéricas a serem considerados apenas como critérios vinculados à análise das circunstâncias do caso concreto.

4.5. Sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes.

As circunstâncias agravantes (art. 61, CP) e as circunstâncias atenuantes (art. 65, CP) genéricas não foram consideradas na elaboração da nossa tabela de tipos penais. Isso porque tais elementos, previstos na Parte Geral do Código Penal e que integram a segunda fase do cálculo da pena, não trazem consigo os limites mínimo ou máximo, ficando o seu *quantum* totalmente a critério do juiz.

A única exceção a essa orientação deu-se no caso da agravação e atenuação "especial", prevista no artigo 285 da lei n.º 4737/1965 (Código Eleitoral), que prevê o *quantum* numérico resultado da incidência da agravante ou atenuante nos crimes daquele diploma: "Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o 'quantum', deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime". Nesse caso, assim como as causas de aumento e diminuição, as agravantes e as atenuantes aqui especificadas foram calculadas originando um novo intervalo de pena e, portanto, novo "tipo".

4.6. Sobre o concurso de majorantes e minorantes

O art. 68 do Código Penal dispõe que "No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A formulação "pode o juiz" vem resultando em uma série de divergências sobre o tratamento dos casos de concursos em tais circunstâncias. Em pesquisa doutrinária e jurisprudencial realizada pela equipe de pesquisa, pudemos perceber que tal dispositivo tem permitido resoluções diferentes no tocante ao cálculo da pena.

Na falta de uniformidade a respeito de casos de concurso de majorantes ou minorantes, optamos por calcular a pena em cascata, ou seja, uma sobre a outra sucessivamente. Por se tratar da modalidade de cálculo mais gravosa, obtemos, com isso, os limites máximos mais largos possíveis.

Uma observação metodológica aparece no SISPENAS acompanhando todos os tipos cujo intervalo de penas resulte do procedimento descrito acima.

4.7. Sobre a localização do tipo, a alteração de sua redação e sua inserção no Código Penal.

No que concerne à identificação do tipo dentro da malha legislativa, a tabela foi construída em torno de três principais categorias:

- A localização legislativa do tipo;
- A lei que determinou a última redação do tipo, nos casos em que houve alteração posterior a sua criação;
- A lei que inseriu o tipo em uma determinada legislação, nos casos em que o tipo nem sempre integrou a lei onde hoje ele se localiza (por exemplo, leis que inseriram novos tipos no Código Penal).

Nos "tipos" mistos, compostos pela combinação de mais de uma norma, encontramos alguns casos em que uma delas já constava originalmente no Código e não havia tido sua redação original alterada posteriormente, sendo que a outra ou havia sido inserida no Código por uma lei posterior, ou havia tido sua redação alterada. Por exemplo, o tipo "Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação com aumento de pena de 1/3", formado pela combinação dos artigos 313-A e 327, § 2º. Neste caso, não houve problema quanto ao preenchimento do item "Lei de Localização do Dispositivo", eis que ambos os artigos estão localizados no Código Penal. No entanto, o campo "Lei que Acrescentou o Dispositivo" foi preenchido com o número da lei que inseriu o artigo 313-A no Código, ainda que tal lei não tenha tido qualquer influência sobre o artigo 327, § 2º. Entendemos que a norma composta não poderia ter se configurado completamente se tal inserção não tivesse ocorrido. O tipo composto referido tem o respectivo campo "Lei que Acrescentou o Dispositivo" preenchido com o número da lei que inseriu o artigo 313-A.

4.8. Definições terminológicas em relação ao “Nome” do tipo

Normalmente, a coluna “Nome” é preenchida pela rubrica lateral fornecida, na maior parte dos casos, pela própria lei penal.

Nos casos em que distintas condutas e/ou circunstâncias aparecem na lei penal sob o mesmo *nomen iuris*, adotamos a redação dada, porém, acrescentamos a ela as especificações da sua localização. Por exemplo: “Duplicata Simulada *caput*” e “Duplicata Simulada §1º”; “Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional *caput*” e “Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional §1º”.

Para os “tipos” que não possuem nomenclatura própria, buscamos, em primeiro lugar, a denominação mais comumente utilizada pela doutrina. E, quando não encontramos manifestação da doutrina nesse sentido, a própria equipe de pesquisa forneceu uma denominação ao tipo, de modo a descrever o mais fiel possível a conduta em questão. Condutas com uma grande quantidade de verbos, sem referência na doutrina, foram “batizadas” com a utilização dos verbos mais importantes e mais genéricos, para que o próprio campo pudesse manter sua funcionalidade.

Nos casos em que os tipos penais possuem nomenclatura tecnicamente equivocada na própria lei, em virtude de confusão entre formas qualificadas/privilegiadas e causas de aumento/diminuição de pena, prevalecerá o *nomen iuris* previsto pela lei penal, seguido da devida “correção”/esclarecimento, entre parênteses. Como exemplos, citamos: art. 121, §1º, CP: “Homicídio Privilegiado” (caso de diminuição de pena com margem de 1/6 a 1/3); art. 127, CP: “Aborto Qualificado” (causa de aumento de pena em 1/3); art. 155, §2º, CP: “Furto Privilegiado” (caso de diminuição de pena com margem de 1/3 a 2/3).

4.9. Crimes Preterdolosos

São considerados crimes preterdolosos aqueles em que há dolo no que diz respeito à ação praticada e culpa no que diz respeito ao resultado. Como tal peculiaridade não é relevante para diferenciar o tipo de tratamento em relação ao sistema de penas e benefícios, esses crimes foram cadastrados como dolosos.

4.10. Construção das regras de aplicação dos benefícios:

As regras devem ser feitas através da ferramenta de construção de expressões booleanas que está disponível na tela de benefícios. Esta ferramenta disponibiliza ao usuário os seguintes recursos:

- Faixa de Pena mínima e máxima: o usuário pode criar expressões tais como: Pena mínima > 4; Pena Máxima <= 8 etc.;
- Critérios associados aos tipos: o usuário pode especificar critérios que os tipos devam conter ou não conter;
- Operadores lógicos e parênteses: por meio de operadores 'E', 'OU' e parênteses, o usuário pode criar regras complexas de simultaneidade e/ou alternatividade das condições.

Essa ferramenta é complexa o suficiente para o usuário criar regras de benefícios tais como:

((PENA MÍNIMA > 360) E (PENA MÍNIMA <= 1440) (NÃO CONTÉM VIOLÊNCIA E NÃO CONTÉM GRAVE AMEAÇA)) OU (NÃO CONTÉM CULPOSO).

4.11. Benefícios cuja concessão depende da pena cominada em concreto

Há benefícios que contém em sua regra de concessão a indicação de penas determinadas em concreto. Por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que é aplicável para crimes cuja pena fixada na sentença não seja superior a 4 anos, dentre outros critérios.

Ainda que esse critério faça depender a aplicação do benefício ao caso concreto em que se tenha já uma condenação determinada, consideramos esse critério como passível de ser trabalhado "em abstrato".

Nesse caso, construímos a regra do benefício a partir de uma leitura "em abstrato" da norma, ou seja: serão passíveis de substituição por restritiva de direitos, em algumas circunstâncias, os tipos cuja pena mínima não seja superior a 4 anos. Ou seja, se a pena mínima de um tipo for superior a 4 anos, este tipo está desde logo excluído da possibilidade de incidência desse benefício. Nos demais, entretanto, é possível que isso aconteça em alguns casos (em que a pena fixada em concreto não seja superior a 4 anos). Ainda que a pena mínima abstrata seja igual a 4 anos, esse tipo *pode* receber tal benefício, nos casos em que a pena em concreto for aplicada no mínimo. São tipos em que há a possibilidade, em tese, de aplicação do benefício, pois há a possibilidade de que a pena venha a ser fixada dentro de uma margem menor ou igual a 4 anos.

Tal solução, portanto, não permite que se tenha, a partir do SISPENAS, um resultado que indique a aplicação certa ou necessária do benefício. O que se obtém é apenas a indicação da possibilidade de aplicação desse benefício para casos envolvendo um determinado tipo. Consideramos que a indicação da possibilidade de aplicação seria por si só uma informação importante de se obter e, por isso, decidimos não abandonar a possibilidade de incluir no sistema benefícios com essa característica.

Assim, a pena determinada na sentença se comporta aqui como um critério concreto, que deverá condicionar, ainda, a possibilidade concreta de aplicação do benefício (como a reincidência em alguns casos). Quer dizer, o SISPENAS indicará a lista de possibilidades de incidência, ainda que a incidência efetiva dependa da verificação, caso a caso, dos critérios concretos (dentre eles, a definição concreta da pena).

4.12. Vedações específicas

Alguns tipos das leis especiais contêm previsões específicas em relação a alguns benefícios. Ou seja, elas excetam a regra geral da aplicação do benefício e determinam vedações específicas de aplicação de determinado benefício a um (ou mais) tipo(s) determinado(s). É exemplo de norma que estabelece vedação específica o artigo 21 da Lei n.º 10.826/2003 que estabelece que os casos dos tipos previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória.

De outra sorte, pode também ocorrer casos em que a lei especial cria regras específicas para a aplicação de determinado benefício. É o caso, por exemplo, do artigo 33 da Lei. 9.605/1998 que estabelece, diferentemente da regra geral do artigo 77 do Código

Penal, a possibilidade de suspensão condicional da pena se a condenação não for superior a três anos (e não 2, como na regra geral do Código Penal).

Essas vedações foram incorporadas à regra do benefício correspondente. Caso uma nova lei venha a fazer vedação específica a alguns dos benefícios cadastrados, a regra do benefício deverá ser adaptada, a fim de incorporar tal vedação.

5. Características e observações técnicas sobre o SISPENAS

Considerando o escopo, utilização e recursos desse projeto, optou-se por desenvolver um sistema totalmente baseado em tecnologias abertas (*open source*), seguras, estáveis e gratuitas. O desenvolvimento foi feito para plataformas compatíveis com o servidor de *html Apache*, com a linguagem *PHP* e o banco de dados *PostgreSQL*.

Com a conclusão do projeto, entregamos à Secretaria de Assuntos Legislativos os códigos-fonte do sistema, o que permite que qualquer alteração ou desenvolvimento futuro seja feita por técnicos contratados pelo Ministério da Justiça.

6. À guisa de ilustração: resultados de consultas

Apresentaremos alguns resultados possíveis de serem obtidos a partir de consultas internas e cruzadas no SISPENAS. Tendo em vista que o SISPENAS é um sistema dinâmico e que está em constante processo de atualização e revisão, essas informações poderão sofrer alterações decorrentes de ajustes e correções realizadas nesse período inicial de teste do sistema.

A tabela 1 indica quantos tipos penais cada um dos benefícios pode alcançar. Como indicado anteriormente, fazemos referência aqui apenas aos critérios objetiváveis que não dependem da análise concreta do caso. O cálculo percentual é realizado com base no total de tipos cadastrados no sistema: 1529.

Tabela 1 – Alcance dos benefícios por total de tipos

Composição civil dos danos	553	36,17%
Transação penal	553	36,17%
Suspensão condicional do processo	858	56,12%
Substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa	821	53,70%
Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou por pena de multa OU por duas restritivas de direitos	1004	65,66%

Suspensão condicional da pena por 2 a 4 anos	1180	77,17%
Suspensão condicional da pena por 4 a 6 anos	822	53,76%
Transposição do limite de cumprimento de pena (30 anos)	13	0,85%
Livramento condicional, com cumprimento de metade	450	29,43%
Livramento condicional, com cumprimento de um terço	450	29,43%
Livramento condicional, com cumprimento de dois terços	97	6,34%
Regime inicial aberto	1328	86,85%
Regime inicial semi-aberto	520	34,01%

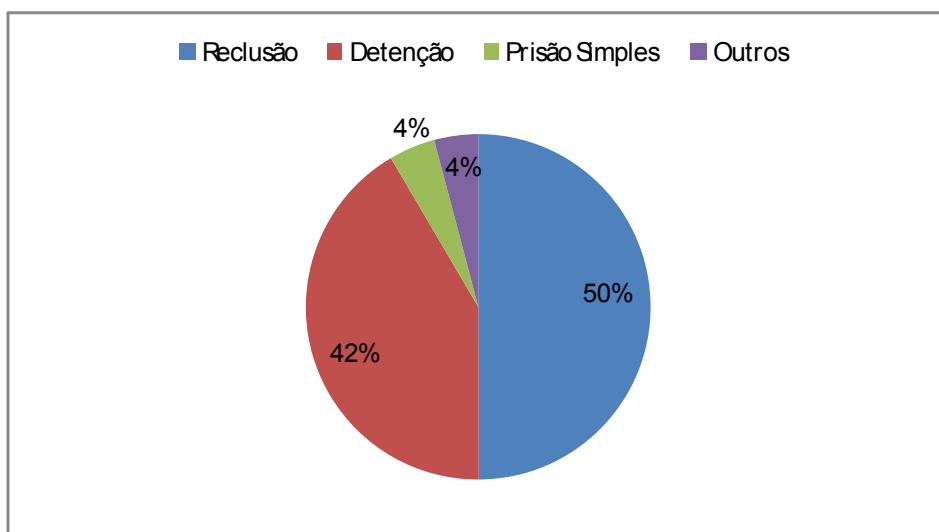
A tabela 2 apresenta a utilização da pena de multa nos tipos penais cadastrados no sistema. As três primeiras linhas indicam quantos tipos penais cumulam a pena de multa à de privação de liberdade (55,26%) e quantos permitem que o juiz escolha entre a privação de liberdade e a sanção pecuniária (16,22%).

Tabela 2 – Utilização da pena de multa

Privativa de liberdade E multa	845	55,26%
Privativa de liberdade E OU multa	18	1,18%
Privativa de liberdade OU multa	230	15,04%

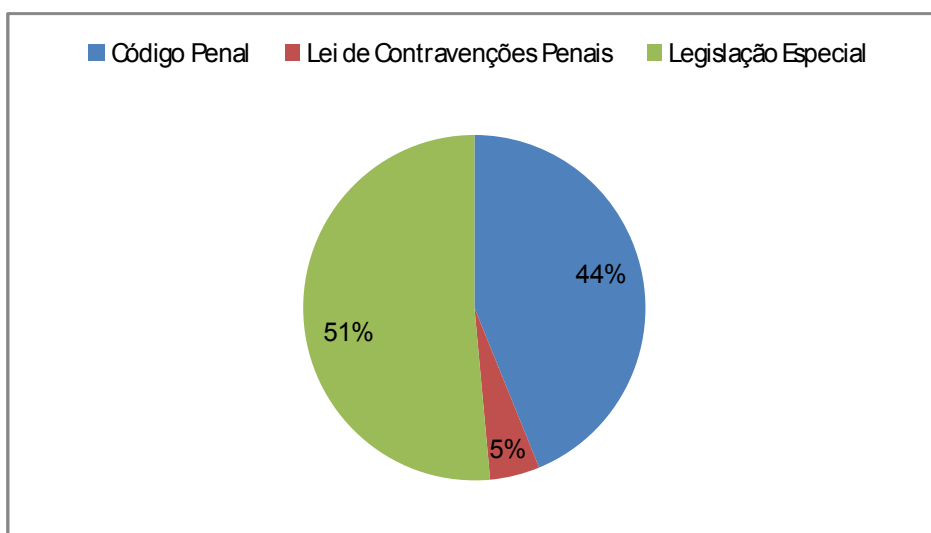
O Gráfico 1 apresenta a frequência de utilização das penas de reclusão, detenção e prisão simples no ordenamento jurídico brasileiro. Nos 4% classificados como “outros” estão os tipos penais para os quais está prevista apenas a pena de multa, além de situações especiais como a incidência de perdão judicial ou os crimes aos quais não está prevista punição, como o aborto humanitário e o aborto terapêutico.

Gráfico 1 – Espécies de Pena previstas nos tipos penais



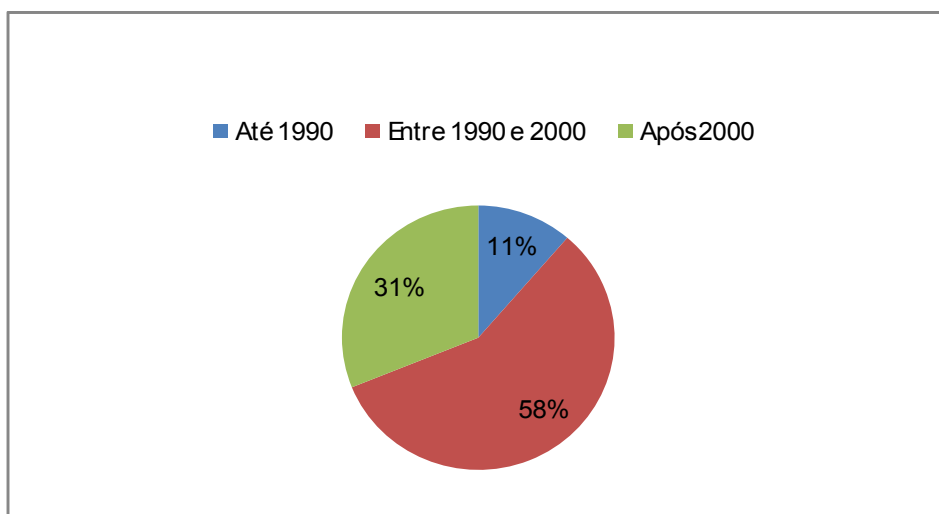
O gráfico 2 mostra a distribuição dos tipos no código penal, na lei de contravenções penais e na legislação especial.

Gráfico 2 – Localização dos Tipos



A partir do Sispenas conseguimos individualizar os momentos em que o legislador inseriu um novo crime em leis já existentes. Essa técnica legislativa se concentra, como se vê no gráfico abaixo, após o ano 2000. Grande parte dos tipos penais foi inserido no Código Penal (85%). O destino dos demais tipos foi a Lei do Meio Ambiente (9605 de 1998) com 8%, a Lei de Sonegação Fiscal (Lei 4.729 de 1965), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 de 1990) e a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9613 de 1998).

Gráfico 3 – Criação de novos tipos penais em leis já existentes – por tempo



Outras informações interessantes podem ainda ser extraídas do sistema, no que diz respeito à data de criação dos tipos atualmente vigentes em nosso ordenamento. Do conjunto de 1529 tipos, temos que: 48,9% foram criados na década de 40, em razão da promulgação do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais. A década de 90 é responsável pela criação de 23,6% do total de tipos atualmente vigentes. Os 27,5% restantes distribuem-se entre os anos 50 a 80 e após o ano 2000.

Em suma, como dissemos antes, não pretendemos nesse momento realizar um estudo analítico do sistema vigente de crimes e penas, mas apenas exemplificar o tipo de dado que pode ser produzido a partir do Sispenas. Esperamos ter mostrado neste item que sua utilidade não se restringe apenas aos técnicos encarregados de refletir, opinar e atuar em reformas legislativas, mas se estende também para a pesquisa em Direito. Esperamos que os exemplos por nós apresentados sirvam, enfim, de convite à utilização do Sispenas, de modo a torná-lo ferramenta útil para a investigação e reflexão no campo do sistema penal.